Internes Anfechtungsgutachten Flexhof Berlin

1 Ergebnis

Die Kautionserhöhung um 9.200 EUR liegt außerhalb der besonderen Deckungsanfechtung. Die Verrechnung von Unterkundenzahlungen Ende Mai 2026 ist der zeitlich näherliegende Angriff gegen die Bank. Höhe, Sicherungsgrund und Entstehung der Verrechnungslage sind unklar. Ein bezifferter Rückgewährantrag ist erst nach Kontoabstimmung tragfähig.

2 Kaution und Zugriff

`17_anfechtungspruefung_iv_130_zeitraum.docx` nennt Nachtrag vom 22.11.2024, Zahlung vom 28.12.2024 und Antrag vom 02.06.2026. Der Abstand beträgt gut 17 Monate. Der Vermerk spricht von mehr als 18 Monaten. Für die Drei-Monats-Grenze der §§ 130, 131 InsO ändert dies nichts. Die eingeräumte Sicherheit ist bei unterstellter Deckung innerhalb von vier Jahren nach § 133 Abs. 2 InsO zu prüfen. Die dortige Frist ersetzt weder Vorsatz noch Kenntnis.

`10_kautionsverpfaendungsvertrag_bankinstitut.docx` bezeichnet das Kautionssparkonto und den Pfandgegenstand. `16_kautionsauskehr_antrag_bankverrechnung.docx` dokumentiert den Auskehrantrag. `03_bankverrechnung_kontokorrent_2026-05-31.docx` berichtet fehlerhafte Kennzeichnung bis 15.01.2025 und eine Auskehrsperre. Die Prüfung muss Zahlung, wirksame Pfandrechtsbestellung bzw. Erweiterung, Kontokorrektur und tatsächliche Auskehr trennen. Wenn der Vermieterin zusätzlicher Vorrang an bisher freier Liquidität eingeräumt wurde, spricht das für eine Benachteiligung. Soweit Geld bereits bindend zweckgebunden oder zuvor wirksam verpfändet war, ist der Gegenvergleich anders. Der Auskehrantrag beweist keine bereits vollzogene Auszahlung.

Für Dezember 2024 fehlen ein Fälligkeitsstatus, eine dokumentierte Zahlungseinstellung und Nachrichten an die Vermieterin über eine dauerhafte Krise. Der Antrag im Juni 2026 und spätere Verrechnungen beweisen die damalige Lage nicht. Aus einer nachträglich erhöhten Kaution allein folgt auch kein Schuldnervorsatz. Zu klären sind Anlass des Nachtrags, vertraglicher Anspruch, Fälligkeit und bei Abschluss bekannte Fortführungs- und Finanzierungsoptionen. Konkrete Kenntnis der Vermieterin von einem Vorsatz ist nicht belegt. Bei kongruenter Deckung verlangt die Vermutung nach § 133 Abs. 3 Satz 1 zusätzlich Kenntnis eingetretener Zahlungsunfähigkeit und der Benachteiligung.

3 Bankverrechnung Ende Mai 2026

Das Schreiben `03_bankverrechnung_kontokorrent_2026-05-31.docx` nennt 12.840 EUR automatische Verrechnungen vom 27. bis 31.05. bei 38.900 EUR Sollsaldo. Dagegen weisen `csv/kontobewegungen_flexhof_maerz_juni_2026.csv` und `22_aktenvermerk_aufrechnung_94ff_inso.docx` am 31.05. einen Einzelbetrag von 8.900 EUR aus. Die CSV zeigt positive Salden und nennt kein Konto im Tabellenkopf. Ob sie dieselbe Buchungskette abbildet, ist offen. Die Beträge sind weder zu addieren noch ohne Abstimmung gleichzusetzen. Originale Buchung und Wertstellung, Kontozuordnung, Kreditabrede und Sicherheitenregister sind beizuziehen.

Bei endgültiger Tilgung aus freiem Forderungszufluss kommt eine Benachteiligung nach § 129 InsO in Betracht. Maßgeblich ist, wann die Bank eine gesicherte Aufrechnungslage erlangte. § 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO knüpft an deren anfechtbare Begründung an. Eine zuvor wirksam geschützte Verrechnungslage nach §§ 94, 95 InsO oder ein zur erneuten Verfügung freigegebener Kreditspielraum kann den Angriff einschränken. Bei Inkongruenz im letzten Monat gilt § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ohne Kenntnisvoraussetzung. Bei kongruenter Deckung vor dem Antrag sind § 130 Abs. 1 Nr. 1, eingetretene Zahlungsunfähigkeit und Bankkenntnis zu prüfen. Weder das Nachgespräch vom 02.06. noch der Antrag vom selben Tag belegen Bankwissen am 31.05. Ein debitorisches Konto kann auch auf einer

eingeräumten Kreditlinie beruhen. Im Bestand fehlen eine tagesgenaue Gesamtliquiditätsrechnung und Indizien, die einer bestimmten Person der Bank zugeordnet werden können. Auch § 133 ist daher nicht allein aus der Nähe zum Antrag tragfähig.

4 Anspruch, Frist und Beweis

Die Auskehrsperre sichert den Iststand bis zur Klärung. Für die Bank sind Kreditakte und Tagesjournal mit der jeweiligen Verrechnungslage abzugleichen. Für die Vermieterin sind Nachtrag, Forderungsfälligkeiten und der Zeitpunkt der rechtlich wirksamen Sicherung zu belegen. Hat die Bank die Aufrechnungslage durch eine anfechtbare Handlung erlangt, wird die vor Eröffnung erklärte Verrechnung nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO mit Eröffnung rückwirkend unwirksam. Die dann fortbestehende Kontoforderung ist unmittelbar geltend zu machen. Ein Rückgewährantrag aus § 143 InsO betrifft eine davon abzugrenzende selbstständige Vermögensverschiebung, etwa eine wirksame Auszahlung oder Sicherheitenbestellung. Die mietrechtliche Tabellenprüfung bleibt eine eigene Streitfrage. § 146 Abs. 1 InsO knüpft an die bürgerlich-rechtliche Verjährung an. Die Frist ist auch bei Durchsetzung der Kontoforderung unter Berufung auf § 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO zu prüfen. Eröffnung und Kenntnis sind anhand der Gerichtsunterlagen zu bestätigen, bevor das regelmäßige Fristende eingetragen wird.

Rechtsquellen: § 96 InsO, § 130 InsO, § 133 InsO, § 143 InsO, BGH vom 22.07.2004, IX ZR 270/03, BGH vom 12.07.2007, IX ZR 120/04, Rn. 8–12.